

Einstweilige Verfügung gegen Correctiv Portal muss aber nur eine Passage über einen der Teilnehmer des Potsdam-Treffens ändern

Einstweilige Verfügung gegen Correctiv Portal muss aber nur eine Passage über einen der Teilnehmer des Potsdam-Treffens ändern

Berliner Zeitung

28. Februar 2024

Copyright 2024 Berliner Verlag Alle Rechte vorbehalten

Berliner Zeitung

Section: POLITIK; S. 13

Length: 636 words

Body

Portal muss aber nur eine Passage über einen der Teilnehmer des Potsdam-Treffens ändern

Ulrich Vosgerau ist Staatsrechtler, Rechtsanwalt und einer der Teilnehmer des rechten Treffens in Potsdam am 25. November 2023. Das Rechercheportal Correctiv hatte im Artikel *Geheimplan gegen Deutschland* am 10. Januar berichtet, dort sei die Vertreibung von Millionen von Menschen mit Migrationshintergrund besprochen worden. Dabei legte es Vosgerau ein strittiges Statement in den Mund.

Man könne mit Wahlbeschwerden vor dem Bundesverfassungsgericht Erfolg haben, so angeblich der Jurist auf Nachfrage eines Teilnehmers, sofern man diese massenhaft einreiche. Vosgerau ließ das Rechercheportal unter anderem wegen dieser Aussage abmahnen, beantragte eine einstweilige Verfügung. Diese hat die Pressekammer des Landgerichts Hamburg nun am 26. Februar erlassen. Bereits einen Tag nach Veröffentlichung des Correctiv-Artikels hatte Vosgerau gegenüber dem Monatsmagazin Cicero dieser Darstellung widersprochen. Was zähle, sei allein die Begründung der Wahlbeschwerden, so der Staatsrechtler gegenüber Cicero.

In anderen Punkten gibt das Landgericht Hamburg Vosgerau nicht recht. So griff er auch eine andere Aussage der Correctiv-Autoren an: Er soll in seinem Vortrag über *Bedenken in Bezug auf junge Wählerinnen türkischer Herkunft* gesprochen haben, die sich keine unabhängige Meinung bilden könnten. Das suggeriert: Er hält junge türkische Frauen für unfähig, eigene Wahlentscheidungen zu treffen.

So will er das aber nicht gemeint haben. Wählerinnen türkischer Herkunft habe er nur als ein mögliches Beispiel angeführt, so Vosgerau. Dem Gericht zufolge handelt es sich bei der Formulierung nicht um eine falsche Tatsachenbehauptung der Autoren, sondern um eine zulässige Wertung.

Für Furore sorgten auch andere Formulierungen von Correctiv. So schreiben die Autoren zu Beginn des Artikels, die Teilnehmer des Potsdam-Treffens planten nichts Geringeres als die Vertreibung von Millionen von Menschen aus Deutschland, und zwar egal, ob sie einen deutschen Pass haben oder nicht. Das ist laut Gericht jedoch nicht Gegenstand der Entscheidung, denn für keinen der äußerungsrechtlichen Angriffe des Antragstellers kam es darauf an. Tatsächlich hatte weder Vosgerau noch ein anderer Kläger diese Passagen angegriffen, da es sich juristisch nicht um falsche Tatsachenbehauptungen, sondern um Wertungen handelt.

Einstweilige Verfügung gegen Correctiv Portal muss aber nur eine Passage über einen der Teilnehmer des Potsdam-Treffens ändern

Vosgerau hatte dem Gericht sieben eidesstattliche Versicherungen von Teilnehmern des Treffens vorgelegt, die Kernthesen des Artikels infrage stellen. Vor Gericht taugen sie jedoch nicht zum Beweismittel, entsprechend kommen sie in der Pressemitteilung auch nicht vor.

Auch in einem anderen Punkt gab das Gericht Correctiv recht. So hatte Correctiv über einen Vortrag des Rechtsextremisten Martin Sellner berichtet, der über sein Konzept der Remigration referiert habe. Correctiv übersetzt den Begriff mit der Vertreibung von Millionen von Menschen aus Deutschland. Das Portal schreibt, auch deutsche Staatsbürger mit Migrationshintergrund seien von Sellners Plänen betroffen. Auf Anfrage von Correctiv teilte Vosgerau laut dem Rechercheportal mit, an eine solche Formulierung des Österreicherers könne er sich nicht erinnern. Hierin sieht er sich im Artikel falsch dargestellt. Das Gericht hält jedoch die Formulierung von Correctiv für zulässig.

Mit Erlass der einstweiligen Verfügung hat Correctiv die Möglichkeit, Widerspruch einzulegen. Dafür müsste das Gericht eine mündliche Verhandlung eröffnen und neu entscheiden. Sollte Correctiv an der ursprünglichen Formulierung zu Vosgeraus Vortrag über Wahlrechtsbeschwerden festhalten, könnte es in einem nächsten Schritt eine sofortige Beschwerde einlegen. Dann müsste sich das Hanseatische Oberlandesgericht mit dem Fall befassen die nächsthöhere Instanz.

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: BEZ

Subject: GERICHTSBESCHLÜSSE & VERFÜGUNGEN (90%); GERICHTSHÖFE (90%); SCHRIFTSTELLER (90%); GERICHTSPROZESSE (78%); RASSISMUS & FREMDENFEINDLICHKEIT (77%); OBERSTES GERICHT (73%); PRESSEMITTEILUNGEN (72%); PÄSSE & VISA (68%)

Industry: ONLINE-INHALTE & INFORMATIONSDIENSTLEISTUNGEN (90%); SCHRIFTSTELLER (90%); PÄSSE & VISA (68%)

Geographic: POTSDAM, DEUTSCHLAND (90%); BERLIN, DEUTSCHLAND (79%); HAMBURG, DEUTSCHLAND (74%); BRANDENBURG, DEUTSCHLAND (58%); DEUTSCHLAND (89%)

Load-Date: February 28, 2024